SALINAN

PUTUSAN

Nomor 999/Pdt.G/2026/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Rina Rekaan Binti Ayah Rekaan, NIK 7203000000000001, tempat dan tanggal lahir Donggala, 1 Januari 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Contoh, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

Rudi Rekaan Bin Bapak Rekaan, NIK 7203000000000002, tempat dan tanggal lahir Donggala, 2 Februari 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kelurahan Contoh, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 September 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, dengan register Nomor 999/Pdt.G/2026/PA.Dgl, tanggal 01 September 2026, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada bagian ke-1 Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan rumah tangga rekaan ini semula berjalan rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang

disebabkan masalah ekonomi rekaan;

Bahwa pada bagian ke-2 Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan rumah tangga rekaan ini semula berjalan rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi rekaan;

Bahwa pada bagian ke-3 Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan rumah tangga rekaan ini semula berjalan rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi rekaan;

Bahwa pada bagian ke-4 Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan rumah tangga rekaan ini semula berjalan rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi rekaan;

Bahwa pada bagian ke-5 Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan rumah tangga rekaan ini semula berjalan rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi rekaan;

Bahwa pada bagian ke-6 Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan rumah tangga rekaan ini semula berjalan rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi rekaan;

Bahwa pada bagian ke-7 Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan rumah tangga rekaan ini semula berjalan rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi rekaan;

Bahwa pada bagian ke-8 Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan rumah tangga rekaan ini semula berjalan rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi rekaan;

Bahwa pada bagian ke-9 Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan rumah tangga rekaan ini semula berjalan rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang

disebabkan masalah ekonomi rekaan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Donggala c/q Majelis Hakim, untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu baíin shughra Tergugat (Rudi Rekaan Bin Bapak Rekaan) terhadap Penggugat (Rina Rekaan Binti Ayah Rekaan);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti P.1;2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah rekaan, bukti P.2;

B. Saksi:

1. Saksi Pertama Rekaan Binti Contoh, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan

Contoh, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga rekaan, dan pada bagian ke-1 saksi melihat sendiri keduanya bertengkar;

Bahwa saksi pertama mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga rekaan, dan pada bagian ke-2 saksi melihat sendiri keduanya bertengkar;

Bahwa saksi pertama mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga rekaan, dan pada bagian ke-3 saksi melihat sendiri keduanya bertengkar;

Bahwa saksi pertama mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga rekaan, dan pada bagian ke-4 saksi melihat sendiri keduanya bertengkar;

Bahwa saksi pertama mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga rekaan, dan pada bagian ke-5 saksi melihat sendiri keduanya bertengkar;

Bahwa saksi pertama mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga rekaan, dan pada bagian ke-6 saksi melihat sendiri keduanya bertengkar;

2. Saksi Kedua Rekaan Bin Contoh, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kelurahan Contoh, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, saksi mengaku sebagai paman Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

   Bahwa saksi kedua mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga rekaan, dan pada bagian ke-1 saksi melihat sendiri keduanya bertengkar;

   Bahwa saksi kedua mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga rekaan, dan pada bagian ke-2 saksi melihat sendiri keduanya bertengkar;

Bahwa saksi kedua mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga rekaan, dan pada bagian ke-3 saksi melihat sendiri keduanya bertengkar;

Bahwa saksi kedua mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga rekaan, dan pada bagian ke-4 saksi melihat sendiri keduanya bertengkar;

Bahwa saksi kedua mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga rekaan, dan pada bagian ke-5 saksi melihat sendiri keduanya bertengkar;

Bahwa saksi kedua mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga rekaan, dan pada bagian ke-6 saksi melihat sendiri keduanya bertengkar;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya mediasi tidak dapat atau tidak wajib dilaksanakan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 Ayat 2 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa pertimbangan alat bukti rekaan ke-1 telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa pertimbangan alat bukti rekaan ke-2 telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa pertimbangan alat bukti rekaan ke-3 telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Penggugat yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karenanya maka Pengadilan Agama Donggala berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami istri dan belum bercerai sampai sekarang, oleh karena itu dalil Penggugat bahwa dirinya dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan telah terbukti dan merupakan wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, oleh karenanya sesuai dengan

ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg., secara formil kedua saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi rekaan ke-1 saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi rekaan ke-2 saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi rekaan ke-3 saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa fakta rekaan ke-1 telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan para saksi;
2. Bahwa fakta rekaan ke-2 telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan para saksi;
3. Bahwa fakta rekaan ke-3 telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan para saksi;
4. Bahwa fakta rekaan ke-4 telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan para saksi;
5. Bahwa fakta rekaan ke-5 telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan rekaan ke-1: rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi;
- Bahwa pertimbangan rekaan ke-2: rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi;
- Bahwa pertimbangan rekaan ke-3: rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi;
- Bahwa pertimbangan rekaan ke-4: rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi;
- Bahwa pertimbangan rekaan ke-5: rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi;

- Bahwa pertimbangan rekaan ke-6: rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi;
- Bahwa pertimbangan rekaan ke-7: rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi;

درأ المفـا ســـد أولي من جلب المصـــــــا لح (الأ شباه وا النظا ئر: ٦٢)

Artinya : "*Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan)";*

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum rekaan ke-1 mendukung dikabulkannya gugatan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum rekaan ke-2 mendukung dikabulkannya gugatan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum rekaan ke-3 mendukung dikabulkannya gugatan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum rekaan ke-4 mendukung dikabulkannya gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu baíin shughra Tergugat (Rudi Rekaan Bin Bapak Rekaan) terhadap Penggugat (Rina Rekaan Binti Ayah Rekaan);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 02 November 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1448 Hijriah, oleh Hidayat Rekaan Wijaya, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Ilham Contoh, S.H.I., M.H. dan Dimas Percobaan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Nurcontoh, S.H.I., M.H sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri Penggugat tanpa kehadiran Tergugat, dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis,

ttd

Hidayat Rekaan Wijaya, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
ttd	ttd
Ilham Contoh, S.H.I., M.H.	**Dimas Percobaan, S.H.**

Panitera Sidang,

ttd

Siti Nurcontoh, S.H.I., M.H

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP :		
- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Relaas Panggilan I	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	29.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	**: Rp**	**199.000,00**

Terbilang : (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Donggala
Panitera,

Sri Rekaanwati, S.H.